



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NUMERO 27 DEL 08/04/2026

OGGETTO: CLASSIFICAZIONE FRA LE STRADE COMUNALI DI VIA DELLE GINESTRE.
DETERMINAZIONI.

L'anno 2026 addì 08 aprile alle ore 1109:00 nella sede comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei signori:

Componente	Carica	Presente	Assente
ZABBERONI SILVERIO	Sindaco	X	
DELUCA LUIGI	Vice Sindaco	X	
BAGAGLI GENNY	Assessore	X	

Gli intervenuti risultano in numero legale. Assume la presidenza il signor ZABBERONI SILVERIO, nella sua qualità di sindaco.

Il vice sindaco Deluca si collega da remoto.

Partecipa alla seduta da remoto il segretario comunale dott.ssa FALZARESI VALENTINA, con funzioni anche di verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 2 , comma 8 , del Decreto Legislativo 30.04.1992 , n. 285 “ Nuovo Codice della Strada“;

Visto l'art. 2 , del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “ Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ;

Vista la Legge Regionale 19.08.1994 , n. 35 “ Norme per la classificazione delle strade provinciali , comunali e vicinali di uso pubblico ;

Dato atto che è volontà di questa amministrazione comunale valutare la possibilità di classificare fra le strade comunali , l'attuale strada vicinale di uso pubblico denominata via delle Ginestre ;

Premesso che, a tal proposito :

- l'attuale via vicinale delle Ginestre presenta il percorso indicato in verde nella planimetria allegata alla presente deliberazione con distacco a monte dall'incrocio della strada provinciale SP. n. 11 e termine a valle con l'innesto nella attuale strada comunale via Medrina , per una lunghezza di circa ml. 1050 circa ;
- risulta avere una larghezza di circa 3 ml , non è asfaltata e per buona parte del suo percorso è in pessime condizioni manutentive e non è dotata di sotto servizi pubblici;
- in particolare nel tratto a monte presenta un forte dissesto a causa di una frana e degli smottamenti che si sono accentuati nel corso della alluvione del maggio 2023 .

Precisato che questa amministrazione ritiene necessario e doveroso implementare il reticolo stradale comunale in quella parte del territorio , che si presenta particolarmente fragile dal punto di vista idrogeologico , al fine di garantire strade alternative percorribili (anche alla viabilità provinciale anch'essa a sua volta danneggiata dalla alluvione del maggio 2023), in caso di interruzioni di altre strade pubbliche limitrofe , sia per i residenti che per i mezzi di soccorso nonché per il transito da e per altre frazioni e comuni limitrofi , attraverso la via delle Ginestre stessa e le strade comunali via Medrina e via Soci Medrina .

Valutato infine che la classificazione fra le comunali della strada in narrativa dovrebbe anche fungere da volano per il recupero del patrimonio edilizio in disuso ivi presente , nonché favorire il recupero delle aree agricole attualmente oggetto di abbandono in quel versante di territorio .

Preso atto pertanto che esistono le condizioni tecniche e giuridiche per la classificazione fra le strade comunali della via già vicinale di uso pubblico , denominata via delle Ginestre per garantire un possibile transito alternativo dei residenti , dei mezzi pubblici e di soccorso in una area particolarmente fragile dal punto di vista geomorfologico come emerso chiaramente anche durante la alluvione del maggio 2023 .

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, espresso sulla presente proposta dal Responsabile del Servizio interessato;

Visto:

il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000;

A voti unanimi e palesi resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di classificare , per le motivazioni di cui in premessa , fra le strade comunali l'attuale via vicinale

di uso pubblico , denominata via delle Ginestre , come meglio evidenziato in colore verde nella planimetria allegata alla presente deliberazione ;

2. di iscrivere la stessa via delle Ginestre nell'elenco delle strade comunali del Comune di Borghi ;

3. di dare atto che ai sensi della L.R. n. 35 del 19.08.1994 art. 4 il presente atto verrà :

- pubblicato all'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi , a cui seguiranno 30 giorni per eventuali osservazioni ;

- trasmesso al termine dei 15 + 30 giorni alla Regione Emilia Romagna per la pubblicazione sul BRERT , dando atto che la classificazione avrà efficacia dal secondo mese successivo a detta pubblicazione ;

4. di dare atto che , con successivo provvedimento , si procederà qualora necessario , ad assumere le determinazioni circa l'acquisizione dei terreni occupati dal tracciato stradale previo eventuali frazionamenti degli stessi e accordi con i proprietari ;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza con separata votazione favorevole e unanime resa per alzata di mano

D E L I B E R A

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art.. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Valentina Falzaresi

Il Sindaco
Silverio Zabberoni